



PUTUSAN
Nomor 21 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. A. NURAI SA, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 13, Desa/Kelurahan Alliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sahril S., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Salewangang Law, berkantor di Jalan Anggrek Nomor 4, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **H. SYAMSUL alias H. ANCHU**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. **MINA**, bertempat tinggal di Jalan Pettarani, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pannampu Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 21 K/Pdt/2023



H. Drs. DAHLAN S. (GALLA), bertempat tinggal di Jalan Pettarani, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikalle, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pannampu Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala surat-surat yang dijadikan bukti sah dan berharga oleh Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait objek sengketa;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 189/AJB/IV/2009 tahun 2009 yang terletak di Dusun Kassi Baru, Desa/Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah milik H. Makmur,

Sebelah timur : jalan raya,

Sebelah selatan : tanah milik Mugnan,

Sebelah barat : tanah milik Arsad T. dan Daeng Bombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat I dan II, menyerahkan/mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa yang terletak di Dusun Kassi Baru, Desa/Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : tanah milik H. Makmur,
Sebelah timur : jalan Raya,
Sebelah selatan : tanah milik Mugnan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama – sama untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat, baik materiil maupun *immateriil* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil: keuntungan minimal Rp20.000.000,00 x 12 tahun = Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian *immateriil*: sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
9. Menghukum pihak Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika pihak Tergugat terlambat memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
12. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 21 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat;
2. Tentang *error in persona*;
3. Tentang gugatan kurang pihak/kurang subjek hukumnya (*plurium litis consortium*);
4. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah bukan pembeli beriktikad baik;
- Menetapkan Akta Jual Beli Nomor 189/AJB/IV/2009 atas nama Ny. A. Nurasia yang dibuat di hadapan Notaris Nurjannah Hamid adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mrs, tanggal 29 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan segala surat-surat yang dijadikan bukti khususnya Akta Jual beli Nomor 189/AJB/VI/2009 tanggal 22 April 2009 di hadapan PPAT Ny. Nurjannah Hamid, S.H. adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak dilindungi secara hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait objek sengketa;
 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 189/AJB/VI/2009 tanggal 22 April 2009, di hadapan PPAT Ny. Nurjannah Hamid, S.H., tanah yang terletak di Dusun Kassi Baru, Desa/Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, seluas $\pm 194 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah dan bangunan H. Makmur yang sekarang dikuasai anaknya yaitu H. Mahmud,
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah dan bangunan Mugnan,
 - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Arsad T. dan Jalan Pemuda,
 - Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Raya Pettarani;
 6. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong, sempurna dan tanpa beban apapun;
 7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 21 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 169/PDT/2022/PT MKS, tanggal 18 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mrs tanggal tanggal 29 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mrs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 21 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 23 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 18 Juli 2022 Nomor 169/Pdt.G/2022/PT MKS yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mrs, tanggal 29 Maret 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mrs, tanggal 29 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan segala surat-surat yang dijadikan bukti khususnya Akta Jual Beli Nomor 189/AJB/I/2009 tertanggal 22 April 2009 di hadapan PPAT Ny. Nurjannah Hamid, S.H., adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak dilindungi secara hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait objek sengketa;



4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 189/AJB/I/2009 tertanggal 22 April 2009 di hadapan PPAT Ny. Nurjannah Hamid, S.H., tanah yang terletak di Dusun Kassi Baru, Desa/Kelurahan Pettuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, seluas +194 m² (seratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah dan bangunan H. Makmur yang sekarang dikuasai anaknya yaitu H. Mahmud,
 - Sebelah selatan tanah dan bangunan Mugnan,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Arsad T. dan Jalan Pemuda,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Pettarani;
6. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong, sempurna dan tanpa beban apapun;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak rekonvensi Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Kovensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Maros, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil kurang pihak, karena terhadap objek sengketa berupa tanah yang belum bersertifikat dan masih diperselisihkan kepemilikan serta letak objek sengketa yang diperjualbelikan antara Tergugat I dengan penjual bernama Abd. Kadir Parewe, maka pihak penjual atau ahli warisnya harus dilibatkan untuk memperjelas status kepemilikan atas objek sengketa. Demikian pula pihak Notaris/PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor 189/AJB/VI/2009, atas nama Ny. Nurjanah Hamid, S.H., haruslah diikutkan sebagai pihak karena adanya hubungan hukum antara Notaris selaku PPAT yang membuat akta jual beli atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, agar dapat memperjelas tentang hubungan hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. A. NURAIISA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 21 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. A. NURAI SA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 21 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 21 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11